

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

KERJASAMA PEMBUATAN WEBSITE DAN PENGEMBANGAN DIGITAL

Nomor:/MoU/ATL/...../202....

Pada hari ini,, Tanggal....., Bulan.....Tahun....(..../.../20...) telah terjadi kesepakatan kerjasama, diantara:

1. **ATASILABS**, sebuah entitas penyedia layanan pengembangan teknologi dan produk digital, berkedudukan di (alamat Atasilabs), dalam hal ini diwakili oleh (nama PIC) selaku (jabatan) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **(Nama perusahaan/klien)**, berkedudukan di (alamat klien), dalam hal ini diwakili oleh (nama perwakilan klien) selaku (jabatan), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama – sama selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**”. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang memiliki keahlian, pengalaman dan sumberdaya dalam pengembangan website, aplikasi serta produk digital
- Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan jasa dan layanan pengembangan website untuk menunjang kegiatan operasional dan/atau bisnis PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyediakan jasa pengembangan website kepada PIHAK KEDUA yang termasuk dalam kategorimencakup rincian pekerjaan sebagai berikut:

1. Perancangan, pengembangan dan integrasi database
2. Pengujian sistem (*testing & quality assurance*) sebelum peluncuran
3. Pelatihan singkat (*user training*) pengelolaan admin website

PASAL 2

SPESIFIKASI DAN JADWAL PEKERJAAN

1. Detail spesifikasi teknis dan batas waktu pengerjaan (*timeline*) diatur secara spesifik dalam dokumen lampiran/proposal penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan MoU ini

2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan karena keterlambatan dalam penyerahan data, materi konten, akses, keputusan klien atau perubahan *scope* dapat menjadi dasar penyesuaian waktu penyelesaian

PASAL 3

BIAYA DAN SKEMA PEMBAYARAN

1. Total nilai investasi pekerjaan pembuatan website ini disepakati sebesar Rp (jumlah biaya) (terbilang) dengan skema pembayaran berikut:
 - a. Pembayaran Tahap 1 (uang muka) ditetapkan 50% dari total harga yang telah disepakati sebesar Rp. (jumlah) (terbilang) yang dibayarkan pada saat penandatanganan MoU ini
 - b. Pembayaran Tahap 2 (pelunasan) ditetapkan 50% dari total harga yang telah disepakati sebesar Rp. (jumlah) (terbilang) yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai diuji coba dan sebelum penyerahan hak akses utama/*deployment live*
2. Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan melalui Rekening PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:

BRI 4388-01-00025-56-7 PT AULIA INDOLAND GRUP
3. Pembayaran melalui transfer dianggap sah apabila dana yang bersangkutan efektif diterima oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan dibuatkan tanda terima oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - Mengerjakan dan menyelesaikan pembuatan website sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah disepakati
 - Memberikan laporan perkembangan (*progress report*) secara berkala kepada PIHAK KEDUA
 - Memberikan garansi perbaikan bug/error selama 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan hasil pengerjaan
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - Menyediakan data, materi konten (teks, gambar, logo, video) dan kredensial yang dibutuhkan tepat waktu
 - Melakukan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan

- Melakukan peninjauan (*review*) dan memberikan masukan/persetujuan atas hasil pengerjaan dengan tepat waktu

PASAL 5

PROSEDUR REVISI DAN PERUBAHAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA berhak meminta revisi atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan *brief*, desain atau spesifikasi yang telah disepakati
2. Revisi yang masih termasuk ruang lingkup pekerjaan tidak dikenakan biaya tambahan
3. Batas revisi yang termasuk dalam pekerjaan sebanyak (.....) kali revisi
4. Perubahan permintaan dari PIHAK KEDUA yang menambah atau mengubah ruang lingkup pekerjaan dapat dikenakan biaya tambahan
5. Persetujuan melalui dokumen, email dan/atau WhatsApp dapat dianggap sebagai persetujuan tertulis sepanjang dapat dibuktikan dan memuat kesepakatan yang jelas

PASAL 6

SERAH TERIMA DAN MASA GARANSI

1. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan website/produk digital termasuk didalamnya *source code* dan akses kepada PIHAK KEDUA
2. Serah terima pekerjaan dilakukan setelah fitur sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati oleh PARA PIHAK
3. Garansi tidak mencakup:
 - a. Perubahan fitur atau desain baru
 - b. Kerusakan akibat perubahan kode oleh pihak lain
 - c. Gangguan hosting, domain, server atau layanan pihak ketiga yang diluar kendali PIHAK PERTAMA
 - d. Pekerjaan tambahan setelah masa garansi dapat dikenakan biaya sesuai kesepakatan

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTEKTUAL (HKI)

1. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual atas konten, merek dagang dan data milik PIHAK KEDUA tetap sepenuhnya menjadi milik PIHAK KEDUA
2. Setelah pelunasan biaya pekerjaan selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA, hak penggunaan dan akses kode program (*source code*) website yang dibuat secara khusus diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA

3. PIHAK PERTAMA berhak mencantumkan hasil karya website ini ke dalam portofolio bisnis AtaSilabs kecuali ada perjanjian tertulis lain dari PIHAK KEDUA

PASAL 8 KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi bisnis, dokumen teknis dan kredensial akses yang diperoleh selama proses kerjasama ini serta tidak menyebarkanluaskannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi

PASAL 9 JANGKA WAKTU DAN PEMBATALAN

1. Memorandum of Understanding (MoU) ini berlaku sejak ditandatangani hingga seluruh pengerjaan dan kewajiban selesai oleh PARA PIHAK
2. Apabila terjadi pembatalan sepihak oleh PIHAK KEDUA tanpa adanya kelalaian dari PIHAK PERTAMA, maka uang muka (DP) yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan

PASAL 10 FORCE MEJEUR

1. Force Mejeur adalah keadaan diluar kendali Para Pihak yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban, seperti bencana alam, perang, kerusuhan, gangguan infrastruktur dan kebijakan pemerintahan yang mempunyai akibat langsung terhadap tertundanya penyelesaian pekerjaan
2. Para Pihak akan melakukan musyawarah untuk menentukan penyesuaian jadwal, metode penyelesaian atau tindakan lain yang diperlukan

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari yang timbul akibat pelaksanaan MoU ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

PASAL 12 PENUTUP

Demikian Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagaimana mestinya

ATASILABS

Alamat Kantor: Jl. Cinangsi, RT 003 RW 001
Desa Cinangsi, Kec. Cibogo, Kab. Subang – Jawa Barat
www.atalabs.com



Subang,202..

Pihak Pertama
ATASILABS

Pihak Kedua
(Nama Perusahaan Klien)

(.....)

JABATAN

(.....)

JABATAN